

1500057-58.2022.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... sequer tenha sido comprovada a traditio, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla.

De fato, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500057-58.2022.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500057-58.2022.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL FELIX DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de ISRAEL FÉLIX DOS SANTOS, já qualificado, com incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls. 86.

Defesa Preliminar às fls.72/77.

Denúncia recebida às fls.95/96.

Citação às fls.123.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado (fls.124/126).

As partes debateram. Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denúncia. Defesa, por sua vez, requereu absolvição, redução de pena, regime menos severo e outros benefícios legais.

É a síntese.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão estatal.

Materialidade demonstrada pelo auto de fls. 21, fotografias de fls.24/26 e laudo pericial de fls.52/54.

Importante aqui relembra ser indiferente à caracterização do delito a aferição do grau de pureza das drogas apreendidas.

Isso porque, como se sabe, havendo o princípio ativo, pouco importa saber se a droga é pura ou não. Com efeito, é comum que traficantes alterem os entorpecentes comercializados para maximizar seus lucros. Todavia, ainda que a substância vendida não seja exclusivamente o entorpecente prometido, não haverá a exclusão do delito perpetrado.

Nesse diapasão, seguem julgados do E. STJ:

"A aferição do grau de pureza é dispensável para a identificação da natureza e da quantidade da substância transportada, sendo notório que a cocaína, pelo seu alto custo, é misturada a outros produtos para aumentar o lucro dos traficantes, vários deles igualmente nocivos para a saúde pública". (RHC 54.302/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/03/2015).

"De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário se aferir o grau de pureza da droga para fins de fixação da pena. A Lei 11.343/06, em seu art. 42, estabelece como preponderantes a natureza e a quantidade de entorpecentes, independentemente da pureza da substância, de quanto ela poderia render ou de quanto ela está misturada a outros produtos nocivos à saúde." (STJ, RHC 63295/SP, Sexta Turma, de relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgamento em 19/11/2015)

"No caso dos autos, foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de complementação do laudo pericial pleiteada pela Defensoria Pública, consistentes na desnecessidade de aferição do grau de pureza da droga para a caracterização do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. (...) Ainda que a substância tenha sido misturada com outros ingredientes, muitos deles não proibidos por lei, o seu potencial lesivo e a sua natureza entorpecente são preservados, o que é suficiente para a comprovação da materialidade do crime em questão. Precedentes do STJ e do STF." (STJ, HC 57579/SP, 5ª Turma, de relatoria do Min. Leopoldo de Aruda Raposo, julgamento em 18/08/2015).

A autoria é igualmente certa.

Nesse sentido, os policiais foram firmes ao relatar que, em patrulhamento de rotina em local afamado pela venda de drogas, avistaram o réu recebendo algo do condutor de uma bicicleta. Ao notarem a presença dos servidores públicos, ambos correram. O réu, durante a fuga, jogou algo sobre o telhado de uma residência, sendo, em seguida, abordado. Em revista, nada de ilícito foi com ele apreendido. Conseguiram recuperar o invólucro por ele dispensado e dentro dele localizaram 29 porções de cocaína. Indagado, o réu teria confessado informalmente.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo

ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Efetivamente, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. " (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp)

Assim, as declarações dos servidores estatais, colhidas na fase judicial, e com a garantia do contraditório, estando em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos e não havendo quaisquer indícios que evidenciem intento de incriminar inocentes, são dignas de elevado grau de credibilidade consistindo em forte elemento de convicção apto a justificar a condenação pretendida.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores: STF, RTJ 68/54; STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011.

Além dos válidos depoimentos dos policiais, interrogado em juízo, o réu confessou a autoria do crime de tráfico, afirmando que as drogas lhe pertenciam e que iria vendê-las, acrescentando "tudo que eles (os policiais) disseram é verdade".

A condenação é, assim, de rigor.

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isso porque, diante da extensiva tipificação penal, não se exige qualquer ato de comércio para a incidência no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bastando que a conduta do agente conste dentre os núcleos verbais nele referidos, no presente caso, aquele de "ter consigo" e "transportar" as substâncias entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros. Assim, ainda que sequer tenha sido comprovada a tradição, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla.

De fato, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câ., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Passo a dosar a pena.

Nada a considerar na fase inicial.

Na intermediária, é reincidente (autos 1500154-76/20019 - fls.30/31), mas confessou, sendo de rigor a compensação entre tais circunstâncias agravante a atenuante, conforme Tema 585, do STJ.

Na fase final, nada existe a considerar. Inviável a aplicação do redutor em decorrência da reincidência acima constatada.

O regime inicial deve ser o fechado por ser o réu reincidente específico.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para CONDENAR o réu ISRAEL FÉLIX DOS SANTOS, já qualificado, com incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Mantenho a prisão cautelar para garantia da ordem pública, eis que reincidente. Não ostenta direito a progressão do art. 387, §2º, eis que não atingido o lapso necessário (art. 112, VII, da LEP).

Anotem-se. Comuniquem-se. Expeça-se o necessário, em especial certidão de honorários e guia provisória, com urgência. Determino a destruição das drogas e perdimento do numerário, se o caso. Oficie-se.

PRIC.

Araras, 28 de junho de 2022.

Liberada nos autos do processo digital em 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA